

경 고 요 구

1. 제 목 : 비정규직 연장 평가 부적정

2. 관계기관 : ○○·□□

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 일정한 기간이 정해져 있거나 일시적·간헐적 업무를 위해 비정규직 근로자를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「비정규직 관리지침」 제13조(재계약) 및 제23조(근무성적평가) 제1항에 따르면 비정규직은 계약기간 만료 시 고용관계를 종료하는 것을 원칙으로 하나, 다만 「기간제 및 단시간근로 보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령이 허용하는 범위에 한하여 재계약 할 수 있고, 1년 이상 근로계약을 체결한 비정규직 직원에 대하여는 해당 직원의 계약만료 50일 전 근무성적을 평가하여 보수·재계약 등 결정에 반영하도록 정하고 있습니다.

따라서 1년 이상 근로계약을 체결한 비정규직의 계약 연장이 필요한 경우, 계약만료 전 근무성적 평가를 실시하고 그 결과를 재계약 결정 시 반영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 하반기 ■■■■■ 종합감사 시 인사위원회 운영 현황을 점검한 결과, ○○·□□에서는 [표]와 같이 1년 이상 근로계약을 체결한 비정규직에 대하여 근무성적 평가 및 인사위원회 심의 없이 재계약을 결정한 사실이 있습니다.

[표] 비정규직 계약 연장 심의 결과(2023.1.1.~2024.10.31.)

소속	성명	직종	계약기간	최초계약일	연장계약일	근무성적평가	인사위원회
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■

4. 관계기관 의견

- ○○·□□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ■■■■■는
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■	■
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■	■
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■
■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■